

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Permohonan No. 2403-A0010-003-0034

Antara

Badrul Hisham bin Haji Abdullah

Pemohon

Lwn

Shamsatun Nahar binti Mawardi

Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR**

Permohonan No: 2210-H0210-434-0047

Antara

Shamsatun Nahar binti Mawardi

Pemohon

Lwn

Badrul Hisham bin Haji Abdullah

Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Mal (Semakan) No. 2403-A0010-003-0034, YAA Datuk Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Datuk Haji Abas bin Nordin (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel).

[Pada 18 Julai 2024/ 12 Muharram 1446 H]

Kes mal yang disemak Permohonan No.: 2210-H0210-434-0047 - Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 - Perintah interim Ubah Perintah Nafkah - Kes induk telah dibuang - Kesan Kepada Kes interim Ubah Perintah Nafkah - Arahan Amalan No.5 Tahun 2016 - Garis Panduan Prosiding Ex Parte Interim.

Peguam Syarie

Pemohon: *Tn. Muhammad Akmal bin Amzan daripada Tetuan Akmal Amzan & Partners.*

Responden: *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 13/3/2024 bagi mendapatkan suatu perintah seperti yang berikut:

- 1.1 Suatu semakan terhadap keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor terhadap keputusan Kes Ubah Perintah Interim Nafkah Anak Secara Inter Parte (kes tersebut) bertarikh 14hb Febuari 2024 melalui Permohonan No: 2210-H0210-434-0047 berdasarkan kepada Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 1.2 Mahkamah Yang Mulia ini menolak keseluruhan keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tersebut.
- 1.3 Lain-lain relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] YA Hakim Bicara pada 14 Febuari 2024 dalam prosiding kes tersebut telah memutuskan bahawa—

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon dalam kes tersebut untuk mengubah Perintah dalam dan membatalkan Perintah Interim (Nafkah Anak) bertarikh 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan melalui Permohonan No: 10400-038-0551-2020;
- ii. Mahkamah Memerintahkan Responden untuk membayar nafkah sementara bagi 3 orang anak bernama Fatin Batrisya binti Badrul Hisham (No. K/P: 010223-10-0658), Jasmine Sofrina binti Badrul Hisham Hisham (No. K/P: 070317-10-0768) dan Zara Alesya binti Badrul Hisham Hisham (No. K/P: 120801-10-1116) (anak-anak tersebut) sebanyak RM600.00 sebulan setiap orang berjumlah RM1,800.00 sebulan dibayar sebelum atau pada 1hb setiap bulan dengan cara memasukan ke akaun bank atas nama Pemohon (Bank CIMB: 7617642979). Pembayaran melalui cara lain tidak diiktiraf sebagai mematuhi Perintah ini;
- iii. Mahkamah memerintahkan Responden membayar nafkah tempat tinggal anak-anak tersebut berjumlah RM1,500.00 setiap bulan hendaklah dibayar sebelum atau pada 1hb setiap bulan dengan cara memasukkan ke akaun bank atas nama Pemohon (Bank CIMB: 7617642979). Pembayaran melalui cara lain tidak diiktiraf sebagai mematuhi Perintah ini;

- iv. Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar semua perbelanjaan berkaitan persekolahan anak ketiga iaitu Jasmin Sofrina binti Badrul Hisham dan anak ke empat iaitu Zara Aleesya binti Badrul Hisham mengikut keperluan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dibayar secara terus kepada pihak sekolah berkenaan;
- v. Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar bayaran perkhidmatan pengangkutan persekolahan anak ketiga dan anak keempat setiap bulan secara terus kepada pihak yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan tersebut;
- vi. Mahkamah Memerintahkan Responden untuk membayar kos perubatan anak-anak-tersebut sekiranya ada, hendaklah ditanggung oleh Responden;
- vii. Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar wang saku anak pertama sebanyak RM200.00 sebulan, anak ketiga RM150.00 sebulan dan anak keempat RM150.00 sebulan hendaklah dibayar sebelum atau pada 1hb setiap bulan dengan cara memasukkan ke akaun bank atas nama Pemohon (Bank CIMB: 7617642979). Pembayaran melalui cara lain tidak diiktiraf sebagai mematuhi Perintah ini;
- viii. Mahkamah mengekalkan terma-terma di dalam perintah terdahulu seperti berikut:
 - a) Bayaran guru agama berjumlah RM200.00 sebulan.
 - b) Bayaran bil telefon anak-anak tersebut sebanyak RM65.00 seorang berjumlah RM260.00 sebulan;

- c) Pembelian pakaian anak-anak tersebut jika ada mengikut kepada keperluan;
 - d) Bayaran insuran anak pertama RM230.00, anak kedua RM185.00, anak ketiga RM185.00 dan anak keempat RM300.00 sebulan terus kepada pihak berkenaan;
 - e) Responden hendaklah menanggung keperluan persekolahan dengan membawa anak-anak tersebut untuk membeli keperluan sekolah.
- ix. Ubah Perintah Nafkah Sementara ini hendaklah terbatal serta-merta dan dengan sendirinya apabila Kes Induk Nafkah Anak Saman No: 10002-024-0212-2020 tersebut diputuskan oleh Mahkamah Bicara; dan
- x. Kos ditanggung masing-masing.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 4 September 1999 dan telah bercerai pada 20 Febuari 2020 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam Selangor.

[4] Pemohon dan Responden telah dikurniakan dengan 4 orang anak iaitu:-

- 4.1 Fatin Batrisya binti Badrul Hisham berumur 23 tahun
- 4.2 Dalia Badrina binti Badrul Hisham berumur 21 tahun
- 4.3 Jasmine Sofrina binti Badrul Hisham berumur 17 tahun
- 4.4 Zara Alesha binti Badrul Hisham berumur 12 tahun

[5] Pemohon telah memfailkan kes Induk Nafkah Anak dengan Saman No: 10002-024-0212-2020 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Pemohon juga telah memfailkan Tuntutan Nafkah Anak Interim di Mahkamah Tinggi Syariah dengan Kes Permohonan No: 10400-038-0551-2020 di mana Mahkamah yang Mulia telah mengeluarkan satu Perintah Interim Nafkah Anak pada 11 Oktober 2021.

[6] Selanjutnya Pemohon telah memfailkan satu lagi permohonan Ubah Perintah Nafkah Anak Interim pada 25 Oktober 2022 dengan Kes Permohonan No: 2210-H0210-434-0047 atas alasan seperti berikut:

- 6.1 berlakunya perubahan matan yang menyebabkan perlunya sebahagian terma tidak relevan dan perintah tersebut perlu diubah mengikut kesesuaian hal keadaan anak-anak tersebut;
- 6.2 Cubaan Pemohon untuk menyelesaikan isu berbangkit secara baik disebabkan perubahan hal keadaan anak-anak tersebut tidak mendapat kerjasama daripada Responden;
- 6.3 Responden mengambil sikap mengikut sepenuhnya terma-terma perintah tersebut tanpa budi bicara.

[7] Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan Perintah Ubah Perintah Nafkah Anak Interim pada 14 Febuari 2024 sebagaimana di

perenggan 2 di atas dan pada ketika Mahkamah Tinggi Syariah membuat Keputusan perintah ubah Perintah nafkah interim tersebut kes Induk Nafkah Anak telah dibuang oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 16 Januari 2024. Berikutan daripada itu, Responden telah memfailkan semakan ini.

ALASAN SEMAKAN

[8] Merujuk kepada Afidavit Sokongan Pemohon yang diikrarkan pada 13 Mac 2024, Pemohon menyatakan 2 alasan permohonan semakan ini iaitu:

- 8.1 Responden telah gagal untuk memfailkan kes induk nafkah anak tersebut mengikut Arahan Amalan No.11 Tahun 2003;
- 8.2 Yang Arif Hakim Bicara tidak menyentuh isu-isu yang telah dihujahkan oleh pihak Pemohon pada 4 September 2023 dan juga hujahan tambahan Pemohon pada 9 Januari 2024 iaitu:
 - 8.2.1 Doktrin *estoppel* yang diguna pakai dalam isu dan fakta yang sama dalam Permohonan Interim Ubah Perintah Nafkah Anak menjadi *res judicata*;
 - 8.2.2 Kegagalan Responden membuktikan Fakta yang Material berkaitan Arahan Pembayaran Nafkah Anak Telah Dibuat Oleh Pemohon mengikut Perintah Mahkamah;
 - 8.2.3 Pemohon telah memfailkan kes yang sama di Mahkamah Yang Mulia ini dengan fakta dan material yang sama menjadikan kes tersebut;

- 8.2.4 Kemampuan Responden dalam memperuntukan Nafkah Anak serta Jumlah Nafkah Anak yang dituntut sama ada munasabah atau tidak;
- 8.2.5 Wujud fakta baru dalam tindakan ini.

DAPATAN MAHKAMAH

[9] Setelah kami meneliti permohonan Pemohon yang disokong dengan Affidavit Sokongan serta penelitian kami terhadap fail kes Interim Ubah Perintah Nafkah Anak, maka kami dapati beberapa isu yang perlu kami ulas dalam memutuskan kes semakan ini iaitu:

- 9.1 Sama ada berlaku perubahan matan yang memerlukan Perintah Interim Ubah Perintah Nafkah Anak;
- 9.2 sama ada Arahan Amalan No.11 Tahun 2003 masih berkuatkuasa sebagaimana yang diujahkan oleh Pemohon;
- 9.3 sama ada wujud kes induk ketika kes ini difailkan;
- 9.4 sama ada Perintah Interim nafkah anak terhenti disebabkan kes induk nafkah anak telah dibuang;
- 9.5 Sama ada Doktrin Estoppel yang diguna pakai dalam isu dan fakta yang sama dalam Permohonan Interim Ubah Perintah Nafkah Anak menjadi Res Judicata

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Bagi isu yang pertama, kami merujuk kepada fail kes yang disemak, kami dapati di dalam perenggan 11 alasan penghakiman, hakim bicara

telah membuat dapatan bahawa wujud perubahan matan yang mewajarkan dan munasabah untuk mengubah Perintah Interim nafkah anak tersebut. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara dan kami tidak berhasrat untuk campur tangan dalam penghakiman Hakim Bicara. Kami dapati ada di kalangan anak-anak tersebut merupakan anak OKU yang memerlukan perhatian dan tanggungjawab seorang bapa untuk menafkahi dan memenuhi keperluan mereka.

[11] Isu yang kedua pula, kami berpendapat pihak Pemohon telah tersilap dalam merujuk Arahan Amalan No. 11 Tahun 2003 yang telah dibatalkan dan telah diganti dengan Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 (*Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injuksi*) seperti yang berikut:

Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016

Garis Panduan Prosiding Ex Parte Hadhanah dan Injuksi

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa induk Arahan Amalan Tahun 2016 pada 24 hingga 26 Zulhijjah 1437h bersamaan 26 hingga 28 September 2016 di Hotel Wana Riverside, Melaka telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan mengenai Garis Panduan Prosiding Ex Parte Hadhanah dan Injuksi seperti di Lampiran.

Arahan Amalan No. 11 Tahun 2003, Arahan Amalan No. 10 Tahun 2006, Arahan Amalan No.6 Tahun 2011 dan Surat Pekeliling Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM Bil.1/2005 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuat kuasa mulai 9 Disember 2016.

[12] Mengulas isu yang ketiga, kami dapati ketika kes Ubah Perintah Interim ini difailkan telah wujud kes induk nafkah anak yang telah difailkan dan masih belum diputuskan merit kes oleh Hakim Bicara. Namun begitu,

ketika Hakim Bicara memutuskan kes Ubah Perintah Interim tersebut, kes nafkah anak telah dibuang oleh Hakim Bicara kerana pihak Responden tidak hadir semasa perbicaraan. Kami berpendapat ketika permohonan Perintah Interim nafkah anak difailkan telah wujud kes induk yang memberikan kausa tindakan kepada kes interim tersebut. Hakim Bicara perlu lebih berhati-hati dan membuat penelitian yang mendalam dalam memutuskan kes interim ini serta memastikan kes induk masih berjalan. Sekiranya kes induk telah dihentikan tindakan seperti telah dibuang perlu dimasukkan dalam penghakiman supaya kes induk nafkah anak dihidupkan atau difailkan semula. Ini kerana kes interim tidak boleh berdiri sendiri tanpa kes induk berdasarkan seksyen 202 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Arahan Amalan No.5 Tahun 2016.

[13] Seksyen 202 memperuntukkan seperti yang berikut:

"Perintah interim tentang nafkah

202. (1) *Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003, jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana mana pihak yang berhak mendapat nafkah dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang nafkah terhadap orang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta merta dan terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu."*

Berdasarkan kepada peruntukan di atas, frasa "*Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu*" bermaksud perintah interim hendaklah terus berkuat kuasa sehingga merit atas kes induk diputuskan oleh Mahkamah. Dalam kes ini ketika permohonan Ubah Perintah Nafkah Anak Interim difailkan kes induk masih dalam prosiding. Namun ketika

Hakim Bicara memutuskan kes interim, kes induk telah dibuang. Oleh yang demikian kes interim tersebut telah tiada kausa tindakan. Sewajarnya pihak Responden memfailkan permohonan bagi menghidupkan semula kes induk tersebut.

[14] Isu yang keempat sama ada perintah interim nafkah anak terhenti disebabkan kes induk nafkah anak telah dibuang. Berhubung dengan isu ini, kami berpendapat perintah interim ubah perintah nafkah anak tersebut tidak mempunyai kausa tindakan di sisi undang-undang selagi kes induk tidak dihidupkan semula. Kami berpendapat merit kes induk yang dibuang masih dalam perbicaraan belum diputuskan oleh Hakim Bicara dan kes induk dibuang hanyalah disebabkan tidak hadir bicara dan bersifat prosedural sahaja.

[15] Kami berpendapat kes ini melibatkan anak mereka yang OKU yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang lebih daripada kedua ibu bapa. Kemaslahatan anak-anak adalah lebih diutamakan dan sebarang perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah tidak mendatangkan mudarat kepada anak-anak. Kami berpendapat perintah interim ubah perintah ini amat perlu dikekalkan oleh mahkamah supaya nafkah anak-anak ini terjamin dan menghindari kemudaratan kepada anak-anak. Kami berpandangan kemaslahatan anak-anak lebih diutamakan daripada kemaslahatan Pemohon yang berkemampuan menafkahi anak-anak tersebut. Jika perintah interim itu dibatalkan ia lebih mendatangkan mudaharat kepada anak-anak tersebut kerana tiada perintah nafkah yang berkuatkuasa dalam menjamin hak dan kepentingan anak-anak tersebut. Ini bertepatan dengan Kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Bermaksud : *"Tiada mudarat dan tidak boleh memberi mudarat"*

[16] Isu yang kelima iaitu sama ada doktrin *estoppel* yang diguna pakai dalam isu dan fakta yang sama dalam Permohonan Interim Ubah Perintah Nafkah Anak menjadikan tindakan kes ini *res judicata*. Sebelum kami mengulas isu ini kami nyatakan di sini apakah yang dimaksudkan dengan *doktrin estoppel*. Doktrin ini bermaksud *"menahan suatu pihak daripada menuduh fakta yang bertentangan dengan kata-kata,akuan atau perbuatan yang telah dibuat dahulu di antara pihak-pihak"*. Pemohon telah berhujah mengguna pakai doktrin *estopple* untuk menghalang Responden untuk mendapatkan Perintah Ubah Perintah Nafkah Interim dengan alasan perkara nafkah telah diputuskan dalam Kes Interim Nafkah sebelum ini. Responden berhujah dengan mengemukakan perubahan matan sebagaimana diperincikan dalam Jadual 1 perenggan 11 Alasan Penghakiman. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim bicara bahawa wujudnya perubahan matan untuk mengubah nafkah anak-anak tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Jadual 1 perenggan 11 Alasan Penghakiman. Kami berpendapat doktrin *estopple* tidak terpakai dalam kes-kes yang melibatkan nafkah anak. Untuk tujuan ini kami merujuk kepada seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti yang berikut:

"Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak

76. Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan".

Jelas melalui peruntukan di atas, sesuatu perintah nafkah boleh diubah dari masa ke semasa apabila berlaku perubahan matan kepada keperluan nak-anak. Justeru itu, mana-mana pihak tidak dihalang daripada mengemukakan permohonan bagi mengubah suatu perintah nafkah.

Sehubungan dengan itu juga, kami berpendapat prinsip *res judicata* tidak terpakai dalam kes ini kerana perkara yang diputuskan oleh Hakim Bicara bahawa telah berlaku perubahan matan untuk mengubah nafkah anak-anak tersebut. Ia bukanlah merupakan fakta yang sama seperti yang dipohon dalam kes interim nafkah anak yang terdahulu.

[17] Oleh yang demikian, berdasarkan dapatan dan ulasan yang telah kami nyatakan di atas, maka kami mengingatkan YA Hakim Bicara supaya mendalami proses-proses pelaksanaan perbicaraan secara *ex-parte* dan *inter-parte* dan mengikut garis panduan yang telah diberikan dalam Arahan Amalan No.5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi).

[18] Selanjutnya kami menasihati YA Hakim Bicara supaya mengambil sikap berhati-hati dan mengambil perhatian terhadap panduan yang telah digariskan dalam Arahan Amalan no.5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi) supaya perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah adalah perintah yang tidak boleh dipertikaikan dan mengikut undang-undang dan arahan amalan yang berkuatkuasa.

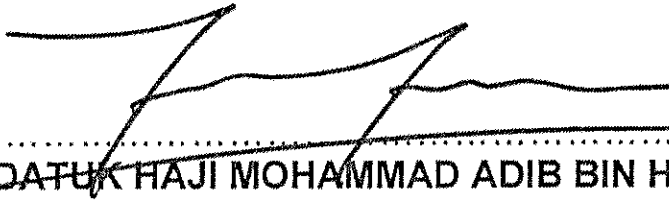
[19] Kami juga memberi ingatan kepada YA Hakim Bicara supaya mengambil berat berkaitan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes semakan yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH KAMI meneliti Notis Permohonan Semakan dan Afidavit Sokongan Pemohon MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Semakan oleh pihak Pemohon **DITOLAK**.
2. Perintah Interim *Ubah Perintah Nafkah* bertarikh 14/2/2024 dalam kes Permohonan No.: 2210-H0210-434-0047 adalah **DIKEKALKAN**.
3. Kes Induk Nafkah Anak No: 10002-024-0212-2020 yang telah dibuang hendaklah dibuat permohonan menghidupkan semula kes dan diputuskan dengan segera.
4. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

Penghakiman ini diberikan oleh:

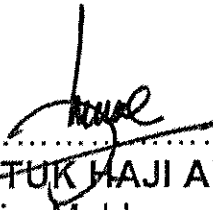


.....
1. YAA DATUK HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
2. YA DATUK HAJI ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

